

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                          |                           |            |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 545/2534 | นางประนอม เหมเกตรา        | ผู้ร้อง    |
|                          | ผู้ร้องร่วม               | ผู้ร้อง    |
|                          | นายศุภชัย เหมเกตรา        | ผู้ร้อง    |
|                          | นางสาวมุกดา นิตินุลเทพกุล | ผู้คัดค้าน |

ป.วิ.พ. มาตรา 264

การที่ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านจะได้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายนั้น ทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านล้วนมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการรวบรวมจัดการ และแบ่งปันทรัพย์มรดกแก่ทายาทอย่างเดียวกันไม่ทำให้ผู้คัดค้านเสียประโยชน์แต่อย่างใดไม่มีเหตุที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้คัดค้านในระหว่างพิจารณา

---

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งให้ นางสาวมุกดา หรือนางมุกดา นิตินุลเทพกุล ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกมีพินัยกรรมของนายเฉลิมพล เหมเกตรา ผู้วายชนม์ และให้มีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายยกคำร้องของผู้ร้องและผู้ร้องร่วม

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้าน และตั้งให้นางประนอม เหมเกตรา ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้านฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องว่า เชื่อว่าเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้คัดค้านจะได้เป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกของเจ้ามรดกโปรดมีคำสั่งให้คุ้มครองประโยชน์ของ

ผู้คัดค้านไว้ก่อนในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาโดยให้ระงับการเป็นผู้จัดการมรดก  
ของผู้ร้องไว้ก่อน

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "คดีนี้เป็นเรื่องร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งผู้ร้องเป็น  
ผู้คัดค้านจะได้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายนั้น ล้วนมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
อย่างเดียวกัน คือ รวบรวมจัดการ และแบ่งปันทรัพย์มรดกแก่ทายาท ประโยชน์ของ  
ทายาทในกองทรัพย์มรดก ยังได้รับความคุ้มครองอยู่ตามกฎหมายไม่ทำให้ผู้คัดค้าน  
เสียประโยชน์ต่ออย่างใด จึงไม่มีเหตุที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้คัดค้านในระหว่าง  
ฎีกาให้ยกคำร้อง"

(สุนพ กิริติยุติ-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |